TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°2.091-2025*

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 1.404, reclama el Partido Demócrata Cristiano, representado por su presidente don Alberto Undurraga Vicuña, contra la Resolución N°G15027, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°12 y N°15 del oficio de observaciones, rechazó gastos por $74.536.445 y desestimó la solicitud de reembolso. El mismo escrito reclama contra las resoluciones que se pronunciaron sobre las cuentas del partido por sus candidaturas a gobernador regional, alcalde y consejero regional (Roles N°1.794, N°2.092 y N°2.093-2025). Pide que se dejen sin efecto las observaciones y se aprueben los gastos observados. El Servicio Electoral, a foja 1.781 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°12 recae en las facturas N°97772, N°97903 y N°97904 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por propaganda radial emitida entre el veintiocho de septiembre y el veinticuatro de octubre de ese año, por $74.536.445 en total, declaradas como pendientes de pago (fojas 80, 130, 134, 149 y 150). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos (foja 1.397). Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis (Roles N°1.696, N°1.782, N°1.796 y N°1.801-2025), de seis de octubre de dos mil veintiséis (Roles N°1.781 y N°1.797-2025) y de nueve de octubre de dos mil veintiséis (Roles N°1.741, N°1.776, N°1.777, N°1.784, N°1.786 y N°1.789-2025), sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia

que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: los servicios se prestaron y facturaron con posterioridad a la inscripción del tarifario, y el partido invocó precisamente ese tarifario al responder el oficio de observaciones (foja 1.364) y su buena fe al reclamar (fojas 1.405 y 1.406). La observación, en consecuencia, se levanta;

3°) Que, la observación N°15 es de carácter general: con los antecedentes que obran en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, el Servicio Electoral detectó ocho documentos tributarios emitidos al partido que no encontró registrados en sus cuentas —las boletas de honorarios N°127 de don Guillermo Ramos Sandoval y N°40 y N°44 de don Adolfo Sandoval Salinas, y las facturas N°911 de doña Rosa Zapata Huentupil, N°2086 de don Sergio Canihuante Bugueño, N°561 de Inversiones y Radiodifusión Regional Sergio Canihuante, N°570 de Asesorías y Producciones Carlos Sarmiento Montes Telecomunicaciones y N°1018 de SC Comunicaciones Ltda.—, sin rechazar gasto alguno y derivando los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (foja 1.398). Respecto de la boleta N°127, el partido acredita que declaró en su cuenta de alcaldes una boleta del mismo prestador y por el mismo monto bajo el folio N°128 y que, según el registro del Servicio de Impuestos Internos, la N°128 está anulada y la N°127 vigente (fojas 1.419, 1.420 y 1.422), de modo que se trata de un error de folio y el gasto está rendido; y respecto de la factura N°911, acredita que fue rendida en los gastos menores de esta cuenta (Formulario N°108, fojas 151 y 1.423). Respecto de las boletas de don Adolfo Sandoval Salinas, el partido sostiene que fueron mal emitidas y que la válida es la N°45, declarada en esta cuenta (foja 145); según el mismo registro, la N°44 figura

«observada por el receptor», esto es, objetada por el propio partido ante el Servicio de Impuestos Internos (foja 1.420), lo que acredita que no la reconoce como gasto suyo. En esas tres partes la observación se levanta. En cambio, la boleta N°40 permanece vigente, sin que haya sido anulada, objetada ni rendida (foja 1.420); y respecto de las cuatro facturas restantes, tanto la factura N°2086 de don Sergio Canihuante Bugueño, como las emitidas emitidas al partido por radioemisoras y productoras durante la campaña, el partido se limita a afirmar que no corresponden a gastos suyos, pero no consta que las haya reclamado ante el Servicio de Impuestos Internos, como puede hacerlo con los documentos que no acepta, ni acompaña otro antecedente que desvirtúe el hallazgo, pues el libro de compras sólo prueba que no las registró. Frente a documentos tributarios emitidos a su nombre que el Servicio Electoral detecta en ejercicio del artículo 53, corresponde al partido explicarlos con antecedentes verificables —rindiéndolos o mostrando que los rechazó o que fueron anulados—, lo que aquí no ocurre, de modo que en esa parte la observación se mantiene, sin que ello altere la aprobación de la cuenta;

4°) Que, en cuanto al reembolso, el partido solicitó $169.749.350 por facturas pendientes de pago y la resolución determinó que el monto máximo reembolsable es $0, porque el anticipo fiscal recibido conforme al artículo 15 de la Ley N°19.884, de $360.093.336, supera el máximo que resulta de aplicar a los votos obtenidos el guarismo del artículo 17 de la misma ley, fijado por el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693 en un centésimo de unidad de fomento por sufragio, de $176.205.757 (foja 1.399). Levantada la observación N°12, las facturas de Bío Bío Comunicaciones S.A. vuelven a ser gasto aceptado, pero ello no altera ese cálculo, de modo que no procede reembolso; y

5°) Que, levantada la observación N°12 y mantenida en parte la N°15, que no tiene gasto asociado, no subsiste gasto rechazado y la cuenta sigue aprobada con observaciones, sin devolución.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación deducida*** a foja 1.404 por el Partido Demócrata Cristiano contra la Resolución N°G15027, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°2.091-2025*

cuanto se levanta la observación N°12 y se levanta la observación N°15 respecto de la boleta de honorarios N°127 de don Guillermo Ramos Sandoval, de la boleta de honorarios N°44 de don Adolfo Sandoval Salinas y de la factura N°911 de doña Rosa Zapata Huentupil; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°15 respecto de los demás documentos y la desestimación del reembolso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.091-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2091-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

473A1DF3-CB78-483B-90F2-DB075FFDECA0
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.